



P U T U S A N
Nomor 45/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

R. ARYA RAMADAN PRADHITO, laki-laki, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di BSB Village, Lokka Kayon A 11-8, Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIZQI ADI ASMARA, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "**ASMARA & PARTNERS**" beralamat di Jalan Pakis Tirtosari No. 90 RT 007 RW. 005, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2025 yang telah terdaftar pula di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 624/HK/I/2026 tanggal 28 Januari 2026 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Lawan:

ADIMULIA WIDJOJO, laki-laki, umur 38 tahun, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Wisma Indah 2, Perumahan Alana Wisma Indah Blok C78, Ruko, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Januari 2026 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 2023 yang lalu Tergugat memberikan tawaran kepada Penggugat untuk memberikan pinjaman modal sekaligus berinventasi terhadap proyek yang akan dijalankan oleh Tergugat, dan Tergugat juga



mengiming-imingi Penggugat akan memberikan keuntungan sebesar 15% (Lima Belas Persen);

2. Bahwa, karena iming-iming dari pihak Tergugat tersebutlah, maka Penggugat telah memberikan pinjaman berupa modal untuk inventasi proyek pasuruan kepada pihak Tergugat sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Tergugat, sebagaimana peristiwa tersebut telah tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang tertanggal 26 Maret 2024 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri;

3. Bahwa, pada tanggal 15 April 2024 yang lalu untuk Proyek pasuruan telah terselesaikan, akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan juga Tergugat belum memberikan Penggugat keuntungan sebesar 15% (Lima Belas Persen) hingga berakhirnya Surat Perjanjian Hutang pada tanggal 15 April 2024, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil dan Immaterill;

4. Bahwa, dalam hukum perdata perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHP Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Berdasarkan isi pasal wanprestasi di atas, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu :

1. Ada perjanjian
 2. Ada pihak ingkar janji atau melanggar perjanjian
 3. Dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian
- Sesuai dengan Fakta antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian, yakni Surat Perjanjian Hutang tertanggal 26 Maret 2024 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Sendiri, dan selanjutnya Penggugat telah melaksanakan isi kesepakatan untuk memberikan modal kepada pihak Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang tertanggal 26 Maret 2024, dalam hal ini Penggugat telah selesai melaksanakan kewajibannya namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran pengembalian modal usaha secara penuh dan langsung sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan juga Tergugat belum



memberikan Penggugat keuntungan sebesar 15% (Lima Belas Persen) hingga berakhirnya Surat Perjanjian Hutang pada tanggal 15 April 2024, dan sejak tanggal 15 April 2024 saat Penggugat mencoba menghubungi Tergugat juga tidak ada komunikasi yang terjalin dan Tergugat tidak ada itikad baik terhadap Penggugat;

5. Bahwa, atas dasar itulah Penggugat mohon pertolongan pada Pengadilan Negeri di Surabaya agar menyatakan Penggugat telah melaksanakan isi kesepakatan untuk memberikan modal kepada pihak Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang tertanggal 26 Maret 2024 dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat, serta menghukum Tergugat agar segera melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dari awalnya sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) berikut keuntungan hasil investasi sebesar 15% (Lima Belas Persen) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini diucapkan dan bilamana Tergugat menolak atau tidak bersedia membayar sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) berikut keuntungan hasil investasi sebesar 15% (Lima Belas Persen) kepada pihak Penggugat maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sebagai ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat untuk keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) berikut keuntungan hasil investasi sebesar 15% (Lima Belas Persen) kepada pihak Penggugat;

6. Bahwa, surat gugatan Penggugat ini telah diajukan dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah dan autentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan pemeriksaan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat mengajukan permohonan, kepada :

PENGADILAN NEGERI DI SURABAYA :

Agar memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dijatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Hutang tertanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;



3. Menyatakan Penggugat telah melaksanakan isi kesepakatan untuk memberikan pinjaman modal investasi kepada pihak Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hutang tertanggal 26 Maret 2024;

4. Menghukum Tergugat agar segera melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) berikut keuntungan hasil investasi sebesar 15% (Lima Belas Persen) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini diucapkan dan bilamana Tergugat menolak atau tidak bersedia membayar sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) berikut keuntungan hasil investasi sebesar 15% (Lima Belas Persen) kepada pihak Penggugat maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat untuk keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) berikut keuntungan hasil investasi sebesar 15% (Lima Belas Persen) kepada pihak Penggugat;

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat dengan melakukan pembayaran pengembalian modal usaha secara penuh dan langsung sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) berikut keuntungan hasil investasi sebesar 15% (Lima Belas Persen) merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal **19 Januari 2026** untuk persidangan tanggal 28 Januari 2026, relas panggilan sidang tanggal **26 Februari 2026** untuk persidangan tanggal 11 Maret 2026, relas panggilan sidang tanggal **12 Maret 2026** untuk persidangan tanggal 30 Maret 2026, relas panggilan sidang tanggal **31 Maret 2026** untuk persidangan tanggal 6 April 2026 , relas panggilan sidang tanggal **7 April 2026** untuk persidangan tanggal 20 April 2026, dan relas panggilan sidang tanggal **29 April 2026** untuk persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2026, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat akan ditinggalkan dan dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka perkara a quo akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) Majelis akan melanjutkan pemeriksaan dengan melihat bukti-bukti Penggugat untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bermeterai cukup sebagai berikut :

- Surat perjanjian hutang tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adimulia Widjaja, yang menyatakan telah menerima investasi dari R. Arya Ramadan Pradhita sebesar Rp 1.155.000.000 dengan menjanjikan keuntungan 2 % per-bulan, dan berjanji akan mengembalikan modal tersebut tanggal 15 April 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;

Menimbang bahwa selain surat bukti bermeterai cukup diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi DODI TRILAKSONO;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja pada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait proyek jalan dan konstruksi pabrik di Pasuruan yang dikerjakan Tergugat;
 - Bahwa atas proyek tersebut, penggugat telah memberikan modal pinjaman sebesar Rp 1.155.000.000 (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan telah diterima seluruhnya oleh Tergugat;



- Bahwa proyek tersebut telah berjalan dan selesai, namun Tergugat belum mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan kepada Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa atas modal tersebut, Tergugat telah menjanjikan keuntungan sebesar 2 % perbulannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menagihnya, tetapi Tergugat tetap belum mengembalikannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi NABILA ALYA RAMADHINI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja pada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait proyek jalan dan konstruksi pabrik di Pasuruan yang dikerjakan Tergugat;
- Bahwa atas proyek tersebut, penggugat telah memberikan modal pinjaman sebesar Rp 1.155.000.000 (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah diterima seluruhnya oleh Tergugat;
- Bahwa proyek tersebut telah berjalan dan selesai, namun Tergugat belum mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan kepada Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa atas modal tersebut, Tergugat juga telah menjanjikan keuntungan sebesar 2 % perbulannya;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan menagih kepada Tergugat, dengan membawa surat untuk diserahkan kepada Tergugat namun tidak bertemu dan hanya ditemui oleh karyawan;
- Bahwa atas keterangan saksi, penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya sehingga perkara a quo akan diputus secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat dengan melakukan pembayaran pengembalian modal usaha secara penuh dan langsung sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) berikut keuntungan hasil investasi sebesar 15% (Lima Belas Persen) merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti bermeterai cukup bertanda bukti P-1 dan dua orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Dodi Trilaksono dan saksi Nabila Alya Ramadhini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili gugatan a quo;

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg yang berlaku (*di wilayah Jawa dan Madura*) mengatur bahwa gugatan **dapat** diajukan :

1. Di tempat **tinggal tetap atau kediaman sementara** Tergugat;
2. Jika **lebih seorang Tergugat, dipilih salah seorang** Tergugat;
3. Jika beberapa orang Tergugat hubungannya satu dengan yang lain sebagai orang yang berhutang pertama dan penanggung, diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggalnya orang yang berhutang pertama;
4. Jika Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal (tetap) atau tempat kediaman (sementara), gugatan diajukan ke Pengadilan negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat;
5. Jika yang digugat itu **barang tetap**, gugatan diajukan ke pengadilan negeri di tempat barang tetap terletak;
6. Jika kedua belah memilih tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya pada Pengadilan negeri yang dalam daerah hukum tempat tinggal yang dipilih tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Tergugat beralamat di Jl. Wisma Indah 2, Perumahan Alana Wisma Indah Blok C78, Ruko, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili gugatan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa **Wanprestasi** diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur wanprestasi, Prof. Subekti dalam hukum perjanjian, menerangkan empat unsur dalam wanprestasi yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 17-01-1973 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) Nomor 1001 K/Sip/1972 juga telah memberikan kaidah hukum berkaitan dengan wanprestasi sebagai berikut :

“Tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan adalah masuk kategori Wanprestasi”.

“Bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan, maka sudah sepantasnya si berhutang dikenakan pengganti biaya, kerugian dan bunga”

Menimbang, bahwa akibat dari wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga, akibat atau sanksi wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : “ Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengantian biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa **penggantian biaya** merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan **pengantian kerugian** adalah pengantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi, sedangkan **bunga** adalah pengantian bunga yang terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya (**bunga moratoir**), bunga konvensional yakni bunga yang disepakati oleh para pihak dan bunga kompensatoir yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu Surat perjanjian hutang tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adimulia Widjaja, yang menyatakan telah menerima investasi dari R. Arya Ramadan Pradhita sebesar Rp 1.155.000.000 dengan menjanjikan keuntungan 2 % per-



bulan, dan berjanji akan mengembalikan modal tersebut tanggal 15 April 2024, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Dodi Trilaksono dan saksi Nabila Alya Ramadhini, terbukti bahwa Tergugat telah menerima investasi dari R. Arya Ramadan Pradhita sebesar Rp 1.155.000.000 dengan menjanjikan keuntungan 2 % per-bulan, dan berjanji akan mengembalikan modal tersebut pada tanggal 15 April 2024;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara seksama surat bukti P-1 yaitu Surat perjanjian hutang tanggal 26 Maret 2024, surat perjanjian tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi pula syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua disebut **syarat subyektif** karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sementara syarat ketiga dan keempat merupakan **syarat obyektif** karena menyangkut obyek dari perjanjian, dengan konsekuensi yuridis jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat adalah batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesepakatan para pihak** diartikan adanya penyesuaian kehendak yang bebas antar para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya, dimana kesepakatan dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **kecakapan** untuk membuat suatu perikatan adalah berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Bahwa terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, Pasal 1330 KUHPerdara mengatur bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah penganmpuan, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **suatu hal tertentu** bermakna bahwa apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak pada intinya barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya yakni barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperdagangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok persetujuan. Bahwa Pasal 1333 KUHPerdara juga mengatur bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **sebab yang halal** bernakna tidak terlarang atau halal, dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjian atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Bahwa Pasal 1337 KUHPerdara mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang bahwa atas investasi modal yang telah diterima oleh Tergugat tersebut, ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu tanggal 15 April 2024 atau sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum mengembalikan seluruh modal yang diterimanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, jika dihubungkan dengan unsur- unsur elemen wanprestasi, serta kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas maka perbuatan Tergugat tersebut yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian investasi modal yang telah diterimanya dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian diatas kepada Penggugat secara tegas memang masuk dalam kualifikasi telah melakukan perbuatan atau tindakan wanprestasi, sehingga beralasan hukum tuntutan penggugat agar Tergugat segera melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan hanya menuntut keuntungan hasil investasi sebesar 15% (Lima Belas) Persen, yang sebenarnya masih dapat menuntut keuntungan sebesar 20 % (dua puluh) persen, jika dihitung dari jatuh tempo kewajiban Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada nomor 2, 3, 4 , dan 5 ;

Menimbang, bahwa namun mengenai petitum Penggugat pada nomor 5 (lima) yaitu untuk menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan Putusan ini harus ditolak karena gugatan a quo adalah tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 606 a dan 606 b BRV serta



Yurisprudensi Mahkamah Agung No.791.K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, tidak dapat dibenarkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai petitum pada angka 6 (enam) agar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan Verzet (*UitVoerbaar bij voorraad*), menurut hemat Majelis untuk selalu melaksanakan prinsip ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana digariskan dalam SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan SEMA RI No.4 tahun 2001, maka petitum tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini sehingga petitum Penggugat pada nomor 7 (tujuh) beralasan pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg, 1238, 1243, 1866 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR / 283 RBG, Pasal 606 a dan 606 b BRV, SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan SEMA RI No.4 tahun 2001, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Hutang tertanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat telah melaksanakan isi kesepakatan untuk memberikan pinjaman modal investasi kepada pihak Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hutang tertanggal 26 Maret 2024;
5. Menghukum Tergugat agar segera melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) berikut keuntungan hasil investasi sebesar 15% (Lima Belas Persen) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini diucapkan;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat dengan melakukan pembayaran pengembalian modal usaha secara penuh dan langsung sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) berikut keuntungan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi sebesar 15% (Lima Belas Persen) merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H. dan Ega Shaktiana, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pdt.G/2026/PN Sby tanggal 13 Januari 2026, jo Nomor 45/Pdt.G/2026/PN Sby tanggal 3 September 2026, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Ega Shaktana, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp120.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 290.000,00;
(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)		

